Rahmenauftrag CH-47 und zwei Bestellscheine

Datum 26.06.2025 / 17.10.2025

Von Dreiland Diagnostik AG, Sitz Basel, Schweiz

An Uferbit Projektstudio GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Mira Hallwies, Freiburg im Breisgau

Geschäftsstelle der Auftraggeberin ist der Hauptsitz Basel. Das Verbindungsbüro Freiburg unterzeichnet in Vollmacht für die AG. Zahlstelle ist in beiden Bestellungen die zentrale Kreditorenbuchhaltung in Basel. Vergütung jeweils zuzüglich gesetzlich geschuldeter deutscher Umsatzsteuer, falls diese anfällt.

Bestellung CH-47-A vom 26.06.2025

Für 48.000 Euro erstellt die Uferbit Projektstudio GmbH eine technische Migrations- und Sicherheitskonzeption für den Laborverbund Basel. Geschuldet sind ein Maßnahmenplan, Rollenmodell und Freigabematrix für die produktive Infrastruktur. Die Auftraggeberin nimmt das Paket gesondert ab. Abnahmefenster September. Leistung durch Projektteam, Interviews und Tests. Kein Verkauf von Hardware und keine Bereitstellung eines automatisierten Standarddienstes.

Bestellung CH-47-B vom 17.10.2025

Für 24.000 Euro liefert Uferbit einen eigenständig beauftragten Testworkflow samt Handbuch für die Vorprüfung deutschsprachiger Supportanfragen. Der Bestellschein nennt als fachlichen Ansprechpartner „Servicedesk DACH Freiburg“. Abnahme durch die Projektkoordination des Verbindungsbüros vorgesehen. Das Ergebnis wird als separates Arbeitspaket ausgeliefert. Es setzt die Freigabe von A nicht voraus.

Unterschriften A und B: für die Dreiland Diagnostik AG in Vollmacht Leonie Eberlin, Projektkoordination Freiburg; für Uferbit Mira Hallwies, Geschäftsführung.

Kundenstammblatt und Unternehmerprüfung

Datum 01.07.2025
Von Uferbit Projektstudio GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Mira Hallwies, Freiburg im Breisgau
An Buchhaltung Uferbit

Kreditoren-/Kundenreferenz DD-CH-047, juristische Person Dreiland Diagnostik AG. Schweizer Registerauszug liegt als bestätigte Kopie vor. Die AG betreibt einen Laborverbund und nimmt Leistungen für ihren Laborbetrieb in Anspruch. Hinterlegt sind der Auszug aus dem Schweizer UID-Register mit im Juli 2025 aktivem MWST-Status und die Bestätigung der Kundenbuchhaltung, dass der Auftrag für die wirtschaftliche Tätigkeit der AG erfolgt. Die Abfrage- und Kundendaten wurden bei Aufnahme miteinander abgeglichen.

Briefanschrift für Rechnungen: Basel, Schweiz. Kontakt für deutschsprachige Korrespondenz: Leonie Eberlin, Verbindungsbüro Freiburg. Postzustellung an diese Stelle ist zugelassen. Es wurde keine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die Bestellung verwendet. Eine Aussage über Ausstattung und Aufgaben des Verbindungsbüros enthält die Bestätigung nicht.

Debitorenmappe CH-47 · Abnahmen und Zahlungseingänge

Datum 23.12.2025
Von Uferbit Projektstudio GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Mira Hallwies, Freiburg im Breisgau
An Buchhaltung Uferbit

Beleg	Paket	Abnahme	Rechnungsbetrag	Zahlung
R-2025-091	A	23.09.2025, digitale Freigabe Noé Bader, IT-Leitung Basel	48.000,00 EUR	08.10.2025 vollständig
R-2025-142	B	11.12.2025, Freigabe Leonie Eberlin, Projektkoordination Freiburg	24.000,00 EUR	22.12.2025 vollständig

Beide Rechnungen nennen die Dreiland Diagnostik AG, Basel. Die Rechnungsbeträge enthalten keinen gesonderten Ausweis deutscher Umsatzsteuer. Vermerk auf beiden Rechnungen: Leistungsort nach Empfängersitz, Schweiz. Überweisungen von demselben Konto der Basler Zentralbuchhaltung; keine Zahlungen vor den jeweiligen Abnahmen. Die zweite Freigabe wurde in das Basler Ticket zur Information übernommen. Eine Freigabe der Schweizer IT-Leitung zur tatsächlichen Nutzung des Testworkflows ist in dieser Mappe nicht enthalten.

Übertragungsjournal der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2025

Datum 09.01.2026
Von Buchhaltung Uferbit
An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Uferbit Projektstudio GmbH · Steuernummer ÜB-FR-UST-047. Sollversteuerung. Vorjahressteuer 7.500,00 EUR. Kein Antrag auf monatliche Abgabe, keine Dauerfristverlängerung. Übertragungen mit Versandbeleg im Kanzleiarchiv. Die Aufstellung enthält alle relevanten Jahreswerte.

Zeitraum / Übertragung	Inland 19 % netto	Übrige nicht steuerbare Umsätze	Vorsteuer	Vorauszahlung
Q1 / 09.04.2025	31.000 EUR	0 EUR	1.800 EUR	4.090 EUR
Q2 / 09.07.2025	34.000 EUR	0 EUR	2.200 EUR	4.260 EUR
Q3 / 09.10.2025	35.000 EUR	48.000 EUR	1.950 EUR	4.700 EUR
Q4 / 09.01.2026	40.000 EUR	24.000 EUR	2.050 EUR	5.550 EUR

Die Buchhaltung ordnete die Schweizer Leistungen den üblichen Angaben für übrige nicht steuerbare Umsätze mit Leistungsort außerhalb des Inlands zu. Für diese Aufträge wurde keine Zusammenfassende Meldung abgegeben. Festgesetztes Vorauszahlungssoll 18.600 EUR, vollständig bezahlt.

Umsatzsteuer 2025 · Jahreserklärung und Sendedaten

Datum 28.04.2026
Von Uferbit Projektstudio GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Mira Hallwies, Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Übermittlung am 28.04.2026 um 09:31 Uhr. Datensatz USt 2025, Steuerkonto ÜB-FR-UST-047. Die Erklärung stimmt mit dem kumulierten Vorauszahlungssoll überein.

Übertragener Wert	Betrag
Bemessungsgrundlage der steuerpflichtigen Umsätze zu 19 Prozent	140.000 EUR
Umsatzsteuer aus diesen Umsätzen	26.600 EUR
Übrige nicht steuerbare Umsätze mit Leistungsort außerhalb des Inlands	72.000 EUR
Abziehbare Vorsteuer	8.000 EUR
Berechnete Umsatzsteuer 2025	18.600 EUR
Vorauszahlungssoll 2025	18.600 EUR
Abschlusszahlung nach Erklärung	0 EUR

Erläuterung: Die beiden Rechnungen an Dreiland Diagnostik AG sind anhand der Schweizer Rechnungsadresse und der Bankzahlungen auf Ausland gebucht. Auf Anforderung übermitteln wir Aufträge und Abnahmebelege. Weitere Auslandsumsätze liegen nicht vor.

Anfrage zur Zuordnung der Auslandsumsätze

Datum 22.06.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Uferbit Projektstudio GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Mira Hallwies, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-UST-047 · Umsatzsteuer 2025

Bitte erläutern Sie den im Formular angegebenen Betrag von 72.000 EUR. In den mitgeteilten Projektdaten erscheinen ein Auftrag über das Büro Freiburg und eine dort dokumentierte Abnahme. Wir benötigen die Einzelaufträge, Rechnungen, die Zahlungshistorie und Informationen über die konkreten Benutzer der Ergebnisse. Bitte legen Sie bis 13.07.2026 auch dar, ob das Büro nur vermittelt oder die Ergebnisse im eigenen operativen Geschäft einsetzt.

Für das Finanzamt: Sascha Strauß, Rechtsbehelfsstelle, Fachanwalt für Steuerrecht (Berufsqualifikation).

Erstgespräch mit Mira Hallwies · Ablauf und Vollmacht

Datum 03.07.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte Uferbit U-047

Mira Hallwies legt Jahreserklärung, Verträge und Rechnungen vor. Ihr Team saß überwiegend in Freiburg; die Workshops zu Paket A fanden per Video und einmal in Basel statt. Frau Eberlin organisierte Termine aus Freiburg und hatte dort zwei Kollegen. Für A meldete sich Herr Bader aus Basel zu jeder Architekturfrage. Die Mandantin sah keine produktive Nutzung von A durch das Freiburger Büro. Für B erhielten zwei Freiburger Ansprechpartner persönliche Schulung und administrierten die Erstannahme im Test. Was sie nach dem Test produktiv betrieben, ist der Mandantin bisher unklar.

Die Uferbit Projektstudio GmbH bevollmächtigt Felix Boscherharb für das Besteuerungs-, Einspruchs- und Klageverfahren zur Umsatzsteuer 2025 und für die Entgegennahme von Bescheiden und Entscheidungen. Die Vollmacht und der Antrag auf dauerhafte postalische Bekanntgabe werden dem Finanzamt elektronisch übermittelt. Wirtschaftliches Ziel: Die Belastung vermeiden, soweit die Leistung nach Basel gehört. Wenn eine Position sachlich anders liegt, soll die Kanzlei beide getrennt würdigen. Kein Vergleich ohne neue Freigabe.

Die Mandantin gestattet die fachliche Prüfung durch Hubertus Tomasius. Er erhält nur projektspezifische, von Patientendaten freie Dokumente. Ansprechpartner der Kundin darf die Kanzlei zum Einsatz der Produkte kontaktieren.

Unterlagen zur umsatzsteuerlichen Anfrage

Datum 10.07.2026

Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Für die Uferbit Projektstudio GmbH übermitteln wir die Aufträge A und B, die Rechnungen R-2025-091 und R-2025-142, die Abnahmen und die Zahlungsbelege. Vertragspartnerin und Zahlstelle sind in beiden Fällen die Schweizer Dreiland Diagnostik AG. Der Ansprechpartner in Freiburg zeichnete in Vollmacht für die AG. Unserer Mandantin ist keine Übernahme des Laborprojekts durch das Verbindungsbüro bekannt.

Einsatzprotokolle und eine genaue Beschreibung der Berechtigungen in Freiburg haben wir bei der Auftraggeberin angefragt. Bislang liegt uns hierzu keine belastbare Dokumentation vor. Bitte teilen Sie mit, falls konkrete Feststellungen zur personellen oder technischen Ausstattung und Eigenverwendung vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Felix Boscherharb · Rechtsanwalt

Änderungsbescheid über Umsatzsteuer 2025

Datum 03.08.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-UST-047 · für die Uferbit Projektstudio GmbH · zur Inlandspost am 03.08.2026

Die Festsetzung wird gemäß § 164 Abs. 2 AO geändert. Der Vorbehalt der Nachprüfung bleibt bestehen.

Berechnung	Betrag
Steuerpflichtige Umsätze zu 19 Prozent	212.000,00 EUR
Umsatzsteuer darauf	40.280,00 EUR
Abziehbare Vorsteuer	8.000,00 EUR
Festgesetzte Umsatzsteuer	32.280,00 EUR
Anrechnung Vorauszahlungen	18.600,00 EUR
Verbleibende Abschlusszahlung	13.680,00 EUR

Zahlung bis zum 07.09.2026. Die ursprünglich als Auslandsumsätze erklärten 72.000 EUR werden als steuerpflichtig behandelt. Beide Aufträge wurden durch das Freiburger Verbindungsbüro unterzeichnet. Die Freiburger Projektkoordination hat die zweite Lieferung abgenommen. Für die Behörde belegt die fortlaufende Mitwirkung, dass das Büro beide Arbeitspakete für seinen eigenen laufenden Geschäftsbetrieb bezogen hat.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Freiburg-Stadt, Freiburg im Breisgau, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift Einspruch eingelegt werden.

Für das Finanzamt: Sascha Strauß

Einspruch gegen den geänderten Umsatzsteuerbescheid 2025

Datum 18.08.2026

Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-UST-047 · elektronisch übermittelt um 10:24 Uhr

Für die Uferbit Projektstudio GmbH lege ich gegen den Bescheid vom 03.08.2026 Einspruch ein. Beantragt wird zunächst eine Festsetzung entsprechend der Umsatzsteuerjahreserklärung auf 18.600 EUR.

Die Entgegennahme von Schriftverkehr und die organisatorische Mitwirkung des Freiburger Büros erlauben keine Gleichsetzung mit dem Ort der konkreten Verwendung. Die Freigabe von A lag ausweislich der Abnahme bei der IT-Leitung Basel. B beruht auf einem späteren Einzelauftrag. Selbst eine lokale Verwendung von B ließe keinen Schluss auf die Verwendung von A zu. Die Beträge sind getrennt beauftragt, abgenommen und abgerechnet.

Die Auftraggeberin kann die Nutzerrechte und Projektrollen erst nach Auswertung ihres IT-Archivs bestätigen. Wir bitten um eine getrennte Prüfung der beiden Pakete und um Mitteilung, auf welche Unterlagen die Finanzbehörde eine Eigenverwendung von A in Freiburg stützt.

Felix Boscherharb · Rechtsanwalt

Einspruchsentscheidung Umsatzsteuer 2025

Datum 05.10.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-UST-047 · für die Uferbit Projektstudio GmbH · zur Inlandspost am 05.10.2026

Der Einspruch gegen den Umsatzsteuerbescheid 2025 vom 03.08.2026 wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Steuer bleibt auf 32.280,00 EUR festgesetzt.

Das Büro Freiburg wird seit 2023 fortlaufend betrieben und verfügt nach den Angaben im Anhörungsverfahren über drei Beschäftigte und dienstliche Rechner. Frau Eberlin unterzeichnete die Aufträge für die Schweizer AG und koordinierte beide Einführungen. B wurde in Freiburg abgenommen. Zwar entschied der Basler IT-Leiter über A; nach Auffassung der Rechtsbehelfsstelle stellt das eine zentrale Genehmigung für ein einheitliches Vorhaben des Freiburger Büros dar. Die getrennte Abrechnung ändert an dieser Sicht nichts. Eine Zahlung durch die Zentrale ist im Konzernbetrieb üblich. Weitergehende Nutzungsprotokolle liegen uns nicht vor.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen den Umsatzsteuerbescheid in Gestalt dieser Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Die gesetzlichen Vorgaben zum elektronischen Rechtsverkehr bleiben zu beachten.

Für das Finanzamt: Sascha Strauß · Rechtsbehelfsstelle

Eingangsbestätigung und Bitte um Klagebegründung

Datum 27.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Gerichtsaktenzeichen ÜB 14 K 1047/26 · Uferbit Projektstudio GmbH gegen Finanzamt Freiburg-Stadt

Die elektronisch eingereichte Klage vom 26.10.2026 ist am selben Tag eingegangen. Eine Entscheidung über die Zulässigkeit ist damit nicht verbunden. Die Klage wird dem Beklagten zugestellt. Das Gericht fordert die einschlägigen Steuerakten an.

Bitte begründen Sie die Klage bis zum 20.11.2026 und legen Sie den angefochtenen Bescheid sowie die Einspruchsentscheidung vor. Das Gericht bittet um getrennte Darstellung der Verwendung beider Arbeitspakete und eine Rechenübersicht, welche Änderung des angefochtenen Bescheids sich jeweils daraus ergeben würde. Bitte konkretisieren Sie bei Benennung von Zeugen, welche Tatsachen diese aus eigener Wahrnehmung bekunden können.

Auf Anordnung · Geschäftsstelle der Außensenate

Projekt-Auditexport · Nutzungsrechte und Betriebsabläufe

Datum 29.10.2026
Von Noé Bader, IT-Leitung der Dreiland Diagnostik AG, Basel
An Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Auszug aus dem signierten Änderungsjournal der AG, freigegeben für die Steuerakte. Zeitangaben CET/CEST. Erzeugt am 29.10.2026 aus Archiv 2025.

Zeitraum / Projektobjekt	Rechte und Nutzung Basel	Rechte und Nutzung Freiburg
23.09.–31.12.2025 / A · PROD-LAB-CH	IT-Leitung genehmigt, 14 technische Nutzer setzen die Architekturmaßnahmen im Laborverbund um	Nur automatisch versandte Terminlinks; kein Leserecht für Maßnahmenplan und kein Systemzugang
11.12.–31.12.2025 / B · DACH-INBOX	Basler Zentrale erhält monatlichen Bericht, IT prüft den Backup-Export	3 personalisierte Konten, davon 2 mit Adminrechten; 67 Eingänge vor Ort vorsortiert und als Tickets an die Laborteams weitergeleitet

Das Verbindungsbüro Freiburg nutzt seit Januar 2023 drei feste Arbeitsplätze in einem dauerhaft angemieteten Raum. Zwei Mitarbeitende sind für Supportannahme angestellt, eine Person koordiniert Projekte. Die AG stellt Rechner und Anschluss. Der Workflow B wurde nach der Pilotabnahme über die dortigen Rechner in die tägliche deutsche Supportannahme übernommen. Ergebnis A war im internen Basler Netzwerk abgelegt. Die Vertriebspoststelle in Freiburg sah nur Einladung und Freigabestatus.

Ansprechpersonen für Rückfragen: Noé Bader zu A und zum technischen Export; Leonie Eberlin zu B und zu den Arbeitsabläufen in Freiburg. Aus dem Export wurden ticketbezogene Kundendaten entfernt. Der unveränderte technische Originalexport kann nach gerichtlicher Anforderung über den Datenschutzkontakt bereitgestellt werden.

Mandantenfreigabe nach Sichtung des IT-Exports

Datum 03.11.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte Uferbit U-047

Konferenz mit Mira Hallwies und Hubertus Tomasius. Die Mandantin erkennt die separate Abrechnung und Abnahme von B an und erinnert sich, dass der Kundin nach Einführung zwei Freiburger Mitarbeitende für laufende Änderungswünsche zur Verfügung standen. Frau Hallwies möchte die Klage jetzt auf die nachweisbar nicht in Freiburg verwendete Position konzentrieren, sofern die rechtliche Prüfung das trägt. Die Buchhaltung bestätigt Zahlung der gesamten Mehrforderung am 04.09.2026, um eine Vollstreckung zu vermeiden.

Herr Tomasius weist auf unterschiedliche Beweisquellen hin: In beiden Fällen war Basel Vertragspartnerin und Zahlstelle. Bei A könne der Basler IT-Leiter Auskunft zur eigenen Einführung geben, bei B sei die Befragung von Frau Eberlin auch zu Umfang und Dauer der lokalen Nutzung erforderlich. Der Export sei als geschäftlicher Datensatz zu beschreiben und dürfe nicht als eidesstattliche Versicherung behandelt werden.

Auftrag: Begründung für das laufende Verfahren vorbereiten, den finanziellen Antrag mit einer Haupt- und gegebenenfalls einer vertretbaren Alternativberechnung vorlegen. Jede Änderung gegenüber der bisherigen Begründung und jedes Vergleichsangebot sind vor Versand freizugeben. Keine Namen von Patienten oder Kunden der AG in Schriftsätze übernehmen.